

[2023] 4 S.C.R. 493

சுசும் லதா ஷர்மா

எதிராக

அர்விந்த் சிங்

(உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண். 3111/2023)

ஏப்ரல் 25, 2023

[மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் திரு. தினேஷ் மகேஷ்வரி மற்றும்

திரு. சஞ்சய் குமார்]

டெல்லி வீட்டு வாடகை கட்டுப்பாட்டு சட்டம், 1958 - பிரிவுகள் 14(1)(இ) மற்றும்

25-B - வெளியேற்றம் - அனுமதி வழங்கல் - மேல்முறையீட்டாளரான நில

உரிமையாளர் தனது உண்மையான தேவை காரணமாக தனது

வாடகையாளர்களை வெளியேற்ற கோரி வெளியேற்றுகை மனுக்கள் தாக்கல்

செய்தார். வாடகை கட்டுப்பாட்டாளர் வாடகையாளர்களை வெளியேற்ற

உத்தரவிட்டார் - சீராய்வில், மேல்முறையீட்டாளர் சொத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தில்

வெளிப்படையாக இல்லை என்றும், தவறான முறையில் வாதங்களை எடுத்துக் கொண்டுள்ளார் என்றும், மற்ற சொத்துக்களின் இருப்பு தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் கூறி வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் முடிவை உயர்நீதிமன்றம் மாற்றியது. மேல்முறையீட்டில், தீர்வு: மனுவுடன் இணைக்கப்பட்ட மனை வரைபடத்துடன் வாதங்களை விரிவாகப் பார்த்தால், மேல்முறையீட்டாளர் தாவா சொத்தில் கிடைக்கும் தங்குமிடத்தின் அளவு மற்றும் தற்போது அவர் வசித்து வரும் தங்குமிடம் மற்றும் அவரது தேவையின் தன்மை மற்றும் அளவு பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை வழங்கியுள்ளார் என்பது தெளிவாகிறது. மேல்முறையீட்டாளர் தனது குறுக்கு விசாரணையில் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். இதனால், சொத்து குறித்து இதுபோன்ற தவறான விளக்கம் எதுவும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. மனுதாரர் மற்றும் குடும்பத்தின் பிற உறுப்பினர்கள் வேறு சில சொத்துக்களிலும் உரிமை அல்லது ஆர்வம் கொண்டிருக்கலாம் என்பதை பதிவில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன, ஆனால், காலி செய்வதற்கான அவரது வேண்டுகோள் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரால் சரியான காரணங்களுடனும் உறுதியான காரணங்களுடனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய அம்சம்

மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக செயல்படாது. உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்பட்டு, வாடகை கட்டுப்பாட்டாளரின் உத்தரவு மீட்டெடுக்கப்பட்டது.

டெல்லி வீட்டு வாடகை கட்டுப்பாட்டு சட்டம், 1958 - பிரிவு 25-B(8) - வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரம் - தீர்வு, பிரிவு 25-பி (8) இன் வரம்புரையின் அடிப்படையில், சட்டத்தின்படி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்று தன்னைத் திருத்திப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, உயர்நீதிமன்றம் பதிவைக் கோரும் அளவிற்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. சட்டத்தின் தவறான அடிப்படையில் அத்தகைய கண்டுபிடிப்பு வழங்கப்பட்டாலொழிய உண்மையின் தூய கண்டுபிடிப்பு தலையிட முடியாது.

மேல்முறையீடுகளை அனுமதித்து, இந்நீதிமன்றம்

தீர்வு: 1. வாதுரைகளின் மொத்த தரப்பை முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டு, சாட்சிகளுடன் இணைத்து வாசித்தபோது, சொத்தின் எந்தவிதமான தவறான விளக்கமும் இல்லையென தெளிவாகிறது. இது மேல்முறையீட்டாளர் வழக்கில் முக்கியமான குறையாகவோ அல்லது எதிர்மேல்முறையீட்டாளரான

வாடகையாளர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவோ இல்லை. [பத்தி 18]

[509.G-H]

2. கேள்விக்குரிய வளாகத்தில் அவர்கள் குத்தகைதாரர்கள் அல்ல என்பது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் வழக்கு அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் இருந்த ஒரே முயற்சி, குடும்பத்துடன் மற்ற சொத்துக்கள் மற்றும் தங்குமிடங்கள் உள்ளன என்று பரிந்துரைப்பது தான். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் இத்தகைய ஆலோசனை மேல்முறையீட்டாளரின் நியாயமான தேவைக்கு எதிராக செயல்படுவதாக வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் அடிப்படையில் பதிவேடுகளில் உள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் உண்மைகளைக் கண்டறிகின்றன. கேள்விக்குரிய சொத்தின் விவரிப்பு பற்றிய தெளிவின்மை என்ற தெளிவற்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகளை நிலைகுலையச் செய்வதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. [பத்தி 19][510-A-C]

3. மேல்முறையிட்டாளர் மற்றும் அவரது மைத்துனர் மற்றும் குறிப்பிட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் இன்னும் சிலர் சொத்துகளில் உரிமையோ அல்லது உரிமை பற்றிய ஆர்வமோ வைத்திருக்கலாம். ஆனால், இது மேல்முறையிட்டாளருக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கான காரணமாக இருக்காது, மேலும் அவரது வெளியேற்ற வேண்டுகோள் வாடகை கட்டுப்பாட்டாளரால் செல்லத்தக்க காரணங்களுடனும் தெளிவான காரணங்களுடனும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. [பத்தி 22][510-E]

4. இந்த இரண்டு வழக்குகள் தொடர்பாகவும் மேல்முறையிட்டாளரின் நேர்மையான தேவை குறித்த முடிவுகள், கேள்விக்குரிய சொத்தை அடையாளம் காண்பது குறித்து தெளிவின்மை மற்றும் தெளிவற்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றத்தால் தொந்தரவு செய்யப்பட்டிருக்க முடியாது. [பத்தி 23][510-F]

துவாரகாபிரசாத் எதிராக நிரஞ்சன் & ஒருவர் (2003) 4 எஸ்சிசி 549 :

[2003] 2 எஸ்சிஆர் 580; அபிதுல் இஸ்லாம் எதிராக

இந்தர் சைன் டீவா (2022) 6 எஸ்சிசி 30 – குறிப்பிடப்பட்டது.

பார்வையிடப்பட்ட தீர்முடிவுகள்

[2003] 2 எஸ்சிஆர் 580	குறிப்பிடப்பட்டது	பத்தி 5
(2022) 6 எஸ்சிசி 30	குறிப்பிடப்பட்டது	பத்தி 9

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு: உரிமையியல்
மேல்முறையீடு எண். 3111/2023.

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் RCREV எண் 78/2015 17.04.2018 ஆம்
தேதியிலான உத்தரவு மற்றும் தீர்ப்பிலிருந்து

உடன்

உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண். 3112/2023.

மேல்முறையீட்டாளர் சார்பில் வினய் குமார் கார்க், மூத்த வழக்கறிஞர்,
சாகர் சாக்சேனா, ராஜீவ் மகேஷ்வரானந்த் ராய், வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோர்
தோன்றினர்.

எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக சிபோ சங்கர் மிஸ்ரா, நிரஞ்சன்
சாஹு, தேப்ரதா டாஷ், அபூர்வா ஷர்மா வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோர்
தோன்றினர்.

இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வழங்கியவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. தினேஷ் மகேஷ்வரி அவர்கள்.

அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

2. இந்த மேல்முறையீடுகள் 17.04.2018 ஆம் தேதியிலான ஒத்த உத்தரவுகளுக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் [இனிமேல் 'உயர் நீதிமன்றம்' என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது] தனி நீதிபதி, முறையே RCREV எண் 78/2015 மற்றும் RCREV எண் 80/2015 ஆகியவற்றில் முறையீடு செய்த வாடகையாளர்களின் மனுவை ஏற்று, ரோகினி, டெல்லி வடக்கு மாவட்டத்தின் ACJ-cum-CCJ-cum-ARC [இனிமேல் 'வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளர்' என்றும் குறிப்பிடப்படுவார்] நீதிமன்றம் வழங்கிய 21.11.2014 ஆம் தேதியிலான ஒத்த உத்தரவுகளை மாற்றியமைத்தார். ஒரே மாதிரியான மற்றும் பொதுவான பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய இந்த மேல்முறையீடுகள் ஒன்றாக பரிசீலிக்கப்பட்டு இந்த பொதுவான தீர்ப்பின் மூலம் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன. [2018 ஆம் ஆண்டின் எஸ்.எல்.பி (சி) எண் 31550 (உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆர்.சி. ரெவ். எண் 80/2015 தொடர்பானது) இல் எழும் மேல்முறையீட்டில், இந்த நீதிமன்றத்தில் மனு நிலுவையில் இருக்கும்போது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-குத்தகைதாரர் காலாவதியாகிவிட்டார் என்பதையும், தள்ளுபடியை ரத்து செய்த பின்னர் அவரது

சட்ட பிரதிநிதிகள் 09.12.2019 தேதியிட்ட உத்தரவின் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டனர் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டலாம்]

3. கற்றறிந்த வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி, 21.11.2014 தேதியிட்ட இதே போன்ற உத்தரவில், தற்போதைய மேல்முறையீட்டாளரால் சம்பந்தப்பட்ட குத்தகைதாரர்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வெளியேற்றக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை அவரது நியாயமான தேவையின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டார். எவ்வாறாயினும், 17.04.2018 தேதியிட்ட சர்ச்சைக்குரிய உத்தரவுகளில், உயர்நீதிமன்றம் வாடகை கட்டுப்பாட்டாளரின் முடிவை மாற்றியமைத்துள்ளது, அடிப்படையில் மேல்முறையீட்டாளர்-நில உரிமையாளர் கேள்விக்குரிய சொத்தின் விளக்கத்தில் வெளிப்படையாக இருக்கவில்லை என்றும், சம்பந்தப்பட்ட சொத்தில் அவரது மைத்துனரின் மனைவியின் உரிமை, தலைப்பு மற்றும் நலன் தொடர்பான உண்மைகள் மற்றும் கட்டிடம் ஒரு பொதுவான மேலமைப்பாக அருகிலுள்ள இரண்டு நிலங்களில் கட்டப்பட்டது என்ற உண்மை குறித்து தவறான முறையில் வாதங்களை எடுத்துள்ளார்.

4. மேலே விளக்கப்பட்டதை அடுத்து, இந்த மேல்முறையீடுகளில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய கேள்வி, உயர்நீதிமன்றம் வெளியேற்றுகை உத்தரவை மாற்றுவதில் நியாயமானதா என்பதாகும். இவ்விரு வழக்குகளுக்கான உண்மையான அம்சங்கள் குறுகிய அளவிலான விவரங்களை கொண்டுள்ளன; அவை பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன:

4.1. 2011 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க மனுவில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட வாடகைதாரர், 1995 ஆம் ஆண்டில் தனது முன்னோடியால் வாடகைதாரராக மாதத்திற்கு 1200 ரூபாய் வாடகைக்கு, சி 586, காலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி 110033 உள்ள சொத்தின் முதல் மாடியில் உள்ள ஒரு அறையில் நுழைந்தார் என்று கூறி, வாடகைதாரரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று மேல்முறையீட்டாளர் கோரினார். மேல்முறையீட்டாளர், தற்போதைய மாத வாடகை ரூ. 2100/- என்று குறிப்பிட்டிருந்தார், ஆனால் 01.06.2010 முதல் வாடகை செலுத்தப்படவில்லை எனவும் கூறினார்.

4.2. மேல்முறையீட்டாளர் தனது வெளியேற்றக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுக்களில் சொத்தைப் பற்றி விவரித்தது, அவரது தரப்பில் நேர்மை இல்லை என்ற

உயர்நீதிமன்றத்தின் கருத்துக்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. ஆகவே, மேல்முறையீட்டாளர் இந்த வாதுரையில் எடுத்த சான்றுகளின் தொடர்பான முக்கிய பகுதிகளை கீழே மேற்கோள் காட்டுகிறோம்:

“18. (a) வாடகையாளர் வெளியேற்றம் கோரப்படும் அடிப்படைகள்:

- i மனுதாரர் மற்றும் அவரது குடும்பம் மேற்கூறிய சொத்தின் தரைத்தளத்தில் தற்போது வசித்து வருகின்றனர், மேலும் தற்போது அவர்களிடம் கிடைக்கும் வசதி அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களுடன் தங்கியிருக்கும் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் முற்றிலும் போதாததாக உள்ளது. மனுதாரர், தனது கணவரின் சகோதரர், அவரின் மனைவி, இரண்டு திருமணமாகாத மகள்கள், ஒரு திருமணமான மகள் மற்றும் ஒரு மகன் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் வாழ்கிறார், மேலும் தன் மைத்துனரின் குடும்பத்தை தன் சொந்த குடும்பமாகவே கருதுகிறார். மனுதாரர் குடும்பத்திற்குக் குறைந்தபட்சம் 5 படுக்கை அறைகள், 2 வரவேற்பறைகள், 2 சமையலறைகள், 3 கழிப்பறைகள், 3 குளியலறைகள், 1 பூஜை அறை, 1 விருந்தினர் அறை, 1 வராந்தா மற்றும் ஒரு வேலைக்காரர் அறை

தேவைப்படுகிறது. மேலும், தனது மைத்துனரின் மூன்றாவது மகளான மி.சாரு சர்மா தொடங்கவிருக்கும் 'பிளே-வே' க்காக 2 அறைகள், 1 கழிப்பறை, ஒரு சமையலறை மற்றும் ஒரு வராந்தா தேவைப்படுகிறது. ஆனால், தற்போதுள்ள வசதி குறைந்தது 2 படுக்கை அறைகள், 1 வரவேற்பறை, 2 சமையலறைகள், 2 கழிப்பறைகள், 2 சிறிய சரக்கு அறைகள், 1 பூஜை அறை மற்றும் ஒரு வராந்தா ஆகியவை தரைத்தளத்தில் உள்ளது, மேலும் முதல் மற்றும் இரண்டாவது மாடிகளில் தலா ஒரு அறை மட்டுமே உள்ளது, இது முற்றிலும் போதாததாக உள்ளது. மனுதாரரின் மைத்துனரின் திருமணமான மகள் மற்றும் மனுதாரரின் பிற நெருங்கிய உறவினர்கள் அவ்வப்போது சந்திக்க வருகிறார்கள் மற்றும் வரும்போது தங்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால், போதிய வசதி இல்லாததால், அவர்கள் தங்க முடியவில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளையும் இங்கே மேலும் விவரிக்கப்பட்ட காரணங்களையும் மனுதாரர் தனது உண்மையான தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியேற்றுகை மனுவை தாக்கல் செய்கிறார்.

மேலும், மொத்த கட்டிடத்துக்கும் பழுதான கட்டமைப்பாக இருப்பதால் அவசர சீரமைப்புகள் தேவைப்படுகிறது, குறிப்பாக மழைக்காலத்தில், தரைத்தளத்தில் தண்ணீர் தங்கி, மனுதாரரின் குடும்பம் பெரும் அவதியை அனுபவிக்கின்றனர். மேலும், மழைக்காலங்களில் அனைத்து தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள் சேதமடைகின்றன. மனுதாரர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மழைக்காலத்தில் தங்குவதற்கான பொருட்களை வேறு இடத்திற்குச் சென்று நகர்த்த வேண்டும், மேலும் அவ்வாறு முடியாதபோது அவர்கள் உறவினர் இல்லத்திற்கு சென்று தங்க வேண்டும். மேலும், மனுதாரர் மூத்த குடியினராகவும் விதவை பெண்ணாகவும் இருப்பதால், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் தொடர்ந்த தவறான நடத்தை மற்றும் அசிங்க பேச்சு காரணமாக அவதியை அனுபவிக்கிறார்.

- ii மேலே கூறப்பட்டபடி, C-586/587, காளி எண்.12, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி-110033 என்ற சொத்தின் முன்புறத்தில் உள்ள தரைத்தளத்தில் 2 படுக்கை அறைகள், 1 வரவேற்பறை, 2

சமையலறைகள், 2 கழிப்பறைகள், 2 சிறிய சரக்கு அறைகள், 1 பூஜை அறை மற்றும் ஒரு முற்றம் உள்ளது மற்றும் மனுதாரரிடம் தற்போது இந்த வசதி தான் உள்ளது. மேலதிகமாக, முதல் மாடியில் உள்ள 3 அறைகளில் ஒரு அறையும், இரண்டாவது மாடியில் உள்ள 3 அறைகளில் ஒரு அறையும் மனுதாரரின் வசமுள்ளன.

- iii மனுதாரர் மேற்கூறிய வசதி அவருக்கு தற்போது கிடைப்பது முற்றிலும் போதாததாக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மனுதாரரின் குடும்பம் அவரது கணவரின் சொந்த சகோதரர், அவரது திருமணமாகாத 2 மகள்கள், 1 திருமணமான மகள் மற்றும் 1 மகன் மற்றும் மனுதாரர் தனது கணவரின் சகோதரரின் குடும்பத்தை தனது சொந்த குடும்பமாக கருதுகிறார். அவரது கணவரின் சகோதரரின் மூத்த மகள் திருமதி நிஷா, திருமணமாகி சுமார் 2 வயதில் ஒரு மகனைப் பெற்று தனியாக வசிக்கிறார், இரண்டாவது மகள் திருமதி ரேணு சர்மா 28 வயதில் திருமணமாகாதவர்,

மூன்றாவது மகள் சுமார் 25 வயது மற்றும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் B.Com 3 வது ஆண்டு (அஞ்சல்) படித்து வருகிறார் மற்றும் ஒரு மகன் மாஸ்டர் கோவிந்த் சர்மா (வயது சுமார் 16 வயது) ஏ.ஜி.டி.ஏ.வி பள்ளி, மாடல் டவுன், டெல்லியில் 10 ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார். மனுதாரர் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் குடியிருப்பு சான்று தொடர்பான ஆவணங்கள் இணைப்பு "பி-1" (கோலி) என இத்துடன் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன.

(4.3) மேல்முறையிட்டாளர் தனது தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார், இதில் அவருக்குக் கிடைக்காத இட வசதி மற்றும் அவரது மைத்துனரின் மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தேவையான இட வசதி பற்றிய தேவைகளையும் சுட்டிக்காட்டினார். வெளியேற்றுகை மனுவுடன், மனுதாரர் "பிளாட் எண். C-586, காளி எண். 12,13, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி - 110033" என்ற தலைப்பில் ஒரு திட்ட வரைபடத்தையும் இணைத்தார்.

(4.4) எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-குத்தகைதாரர் தனது வழக்குரையில், மேல்முறையீட்டாளரின் உண்மையான தேவையை மறுத்து, அவருக்குப் பிரயோஜனம் அடையும்படி விற்பனை செய்வதற்காக சொத்தை விலைக்கு விற்க விரும்புகிறார் என்றும், அவருடைய கணவர் 8-10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார் என்றும், அவருக்கு குழந்தைகள் இல்லாததால் கூடுதல் வசதி தேவைப்படாது என்றும் கூறினார். டெல்லி வாடகைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம், 1958 [1958 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது] இன் பிரிவு 25 பி உடன் படிக்கப்பட்ட பிரிவு 14 (1) (இ) இன் கீழ் மனு வரவில்லை என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது, குறிப்பாக மேல்முறையீட்டாளர் எண் 588 காலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், எண் சி - 603, கலி எண் 13, மஜ்லிஸ் பார்க் மற்றும் எண் இ -591, காலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க் ஆகிய பிற சொத்துக்களை வைத்திருப்பது தொடர்பான அனைத்து உண்மைகளையும் வெளியிடாதபோது.

4.5) சான்று அளிப்பதில், மனுதாரர் தனது மனுவில் குறிப்பிட்ட தகவல்களை உறுதிப்படுத்தினார். அவரை முற்றிலும் குறுக்கு விசாரணைக்கு உட்படுத்தியபோது, அவருடைய சொத்துகளும், மைத்துனரின் (கணவனின் சகோதரர்) சொத்துகளும் மற்றும் மைத்துனரின் மனைவியின் சொத்துகளும்,

குறிப்பாக எண் C-587 என்ற சொத்து மற்றும் வழக்கில் உள்ள சொத்தில் உள்ள வசதிகள் பற்றிய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. குறுக்கு விசாரணையில் அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் தொடர்புடைய பகுதிகள் பின்வருமாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும்:

“XXX

XXX

XXX

தாவா சொத்து அமைந்துள்ள கட்டிடம் தரை, முதல் மற்றும் இரண்டாவது தளங்களைக் கொண்டது. நான் தரை தளத்தில் வசிக்கிறேன் என்பது சரிதான்.

எனது மைத்துனர் பிரேம் குமார் ஷர்மா சொத்து எண். C-588, காலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், ஆசாத்தூர், டெல்லியின் உரிமையாளர் என்பது சரிதான். எனது மைத்துனர் பிரேம் குமார் சர்மா அந்த சொத்தை 23.06.2010 அன்று திருமதி சுதேஷ் ராணிக்கு ரூ.16 லட்சத்திற்கு விற்பார் என்பதும் சரிதான். கூறப்பட்ட சொத்து விற்பனை பத்திரம் Ex.PW1/R1 மூலம் விற்கப்பட்டது என்பது சரியானது.

(மனுதாரர் தரப்பில் ஆட்சேபம் தெரிவித்த வழக்கறிஞர், இது புகைப்பட நகல் என்று கூறினார். கேட்கப்பட்டது. இறுதி வாதங்களின் கட்டத்தில் ஆட்சேபனை முடிவு செய்யப்படும்)

திருமதி கீதா சர்மா எனது மைத்துனர் பிரேம் குமார் ஷர்மாவின் மனைவி என்பது சரிதான். திருமதி கீதா சர்மா எண் சி-587, கலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், ஆசாத்தூர், டெல்லி கொண்ட சொத்தின் உரிமையாளர் என்பது சரிதான். திருமதி கீதா ஷர்மா எண் சி-587, காலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், ஆசாத்தூர், டெல்லியில் வசித்து வருகிறார். வோல்ட். மனை எண் 586 மற்றும் 587 இல் ஒரு கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது, நானும் எனது மைத்துனி கீதா சர்மாவும் அந்த ஒரு கட்டிடத்தில் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வருகிறோம்.

திருமதி கீதா சர்மா எண் சி-600, கலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், ஆசாத்தூர், டெல்லி கொண்ட சொத்தின் உரிமையாளராகவும் இருந்தார் என்பதும் சரியானது. 2008 ஆம் ஆண்டில் அசோக் குமார் என்ற குத்தகைதாரர் மேற்படி சொத்து எண் C-600 இல் இருந்தார் என்பது சரியானது. அந்த சொத்தை காலி செய்த பிறகு கீதா சர்மா என்பவரால் விற்கப்பட்டது என்று கூறுவது சரியானது. வோல்ட். மேற்படி மனை எண் சி-600 இல் கட்டப்பட்ட

வீட்டின் பாதி மனை சாலையை அகலப்படுத்தியதால் இடிக்கப்பட்டதால்,
அதை காலி செய்து விற்பனை செய்தோம்.

XXX

XXX

XXX

இந்த கட்டிடத்தில் மூன்று அறைகள், இரண்டு கடைகள், இரண்டு
சமையலறைகள், ஒரு பூஜை அறை மற்றும் கழிப்பறை மற்றும் குளியலறை
ஆகியவை தரையில் வெரண்டாவுடன் உள்ளன. முதல் மாடியில் முதல்
தளத்தின் பின்புறத்தில் கட்டப்பட்ட மூன்று அறைகள் உள்ளன;
இரண்டாவது மாடியில் இரண்டாவது தளத்தின் பின்புறத்தில் கட்டப்பட்ட
மூன்று அறைகள் உள்ளன.

எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் முதல் மாடியில் உள்ள ஒரு அறையில் ஒரு
குத்தகைதாரர். குத்தகைதாரர் கன்சர் சிங் முதல் மாடியில் ஒரு அறையிலும்,
இரண்டாவது மாடியில் ஒரு அறையிலும் வாடகைக்கு உள்ளார்.
இரண்டாவது மாடியில் ஒரு அறையில் ராம் கேவால் என்ற குத்தகைதாரர்
இருந்தார் என்பது சரிதான். குத்தகைதாரர்களுக்கு எதிராக தற்போதைய
இரண்டு வெளியேற்றுகை மனுக்களுடன் ராம் கேவலுக்கு எதிராக நான்

வெளியேற்றுகை மனுவை தாக்கல் செய்தேன் என்பதும் சரிதான். ராம் கேவல் அந்த அறையை காலி செய்து அதன் உரிமையை என்னிடம் கொடுத்துள்ளார் என்பதும் சரிதான்.

XXX

XXX

XXX

எனக்கு வழக்கு சொத்து தவிர வேறு எந்த குடியிருப்பும் இல்லை. என்னுடன், எனது மைத்துனர் மற்றும் அவரது மனைவி, இரண்டு மகள்கள் மற்றும் ஒரு மகன் தாவா சொத்தில் வசித்து வருகின்றனர். நான் ஒரு சமையலறையில் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து உணவு தயாரிக்கிறேன். நான் முன்பு கூறிய இரண்டாவது சமையலறை என் மைத்துனர் குடும்பத்தினருடன் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்வதால் ஒரு சரக்கு அறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 587 எண் கொண்ட ஒரு சொத்து எனது மைத்துனருக்கு சொந்தமானது, அது தாவா சொத்தை ஒட்டியே உள்ளது மற்றும் நான் கூறியபடி குடியிருப்பு இரண்டு சொத்துக்களின் கீழ் கூட்டாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

(4.6) மேல்முறையீட்டாளர் தனது வழக்குக்கு ஆதரவாக மேலும்

ஆதாரங்களை முன்வைத்தார், மேலும் அவரது மைத்துனர், மைத்துனி, மருமகள்

மற்றும் மருமகன் ஆகியோரும் முறையே அ.சா-2 முதல் அ.சா-5 வரை விசாரிக்கப்பட்டனர், அவர்கள் எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்களால் முறையாக குறுக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டனர்.

(4.7) எதிர்மேல்முறையிட்டாளர், தனது சாட்சியத்தில், மேல்முறையிட்டாளருடன் தங்குமிடமின்மை மற்றும் வழக்கு வளாகத்தின் தேவை என்று கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தார்.

(5) 21.11.2014 தேதியிட்ட உத்தரவில், பதிவேடுகளில் உள்ள பொருட்களை முழுமையாக ஆராய்ந்த பிறகு, கற்றறிந்த வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி, மேல்முறையிட்டாளர் தனது மைத்துனர் மற்றும் மனைவி, திருமணமாகாத இரண்டு மகள்கள் மற்றும் அவரது மைத்துனரின் மகன் ஆகியோரைக் கொண்ட ஒரு கூட்டுக் குடும்பத்தில் வசித்து வருவதைக் கவனித்து, மேல்முறையிட்டாளரின் நேர்மையான தேவை பற்றிய கூற்றுகள் முறையாக நிறுவப்பட்டுள்ளன என்று கருதினார். துவாரகபிரசாத் எதிர் நிரஞ்சன் & ஒருவர்.: (2003) 4 எஸ்சிசி 549 வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைக் குறிப்பிடும் போது, வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளர் நேர்மையான தேவை பற்றிய கேள்வி நில உரிமையாளருக்கு மட்டும்

மட்டுப்படுத்தப்பட முடியாது என்றும், இது குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவையை உள்ளடக்கும் என்றும் கவனித்தார், இதில் மேல்முறையீட்டாளரின் மைத்துனர், அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் அடங்குவர். வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் கண்டுபிடிப்புகளின் தொடர்புடைய அம்சங்களை பின்வருமாறு பயனுள்ள வகையில் பிரித்தெடுக்க முடியும்.

“17. தற்போதைய வழக்கின் உண்மைகளை மீண்டும் கவனிக்கையில், மனுதாரர் தனது மைத்துனர், அவரது மனைவி, திருமணமாகாத இரண்டு மகள்கள் மற்றும் ஒரு மகன் அடங்கிய கூட்டுக் குடும்பத்தில் வசித்து வருகிறார். துவாரகா பிரசாத் எதிர் நிரஞ்சன் & ஒருவர் (மேற்கூறிய) நில உரிமையாளரின் "குடும்பம்" என்ற சொல் சகோதரர், சகோதரி மற்றும் பிற நெருங்கிய உறவினர்களை உள்ளடக்கியது. நில உரிமையாளரின் நேர்மையான தேவை நில உரிமையாளருக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட முடியாது, மேலும் இது மனுதாரரின் குடும்ப உறுப்பினரின் தேவையை உள்ளடக்கியது, இதில் அவரது மைத்துனர், அவரது மனைவி, மகன் மற்றும் மைத்துனரின் மகளும் அடங்குவர்.

18. மனுதாரரின் குடும்பத்தில் அவரது மைத்துனர், அவரது மனைவி மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகளும் அடங்குவர் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், தற்போதைய வெளியேற்றுகை மனு மனுதாரரின் வேண்டுகோளின் பேரில் ஏற்கத்தக்கது. இப்போது, மனுதாரர் கூறிய உண்மையான தேவையை விவாதிக்கப் போகிறேன்.

19. வெளிப்படையாக, மனுதாரர் / வீட்டு உரிமையாளரிடம் இரண்டு படுக்கையறைகள் மட்டுமே உள்ளன. அவருடன் சேர்த்து அவரது குடும்பம் ஆறு உறுப்பினர்களைக் கொண்டது. ஆறு உறுப்பினர்களில், இரண்டு திருமணமாகாத இளம் மகள்கள் மற்றும் ஒருவர் பதினம வயது மகன். இளம் குழந்தைகள் தூங்குவதற்கு மற்றும் படிப்பதற்கு தனித்தரமான அறைகள் தேவை என்பதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. மனுதாரரின் மைத்துனரின் மூன்று குழந்தைகளுக்கு மூன்றில் இரண்டு பேர் ஒரு படுக்கையறையைப் பகிர்ந்து கொண்டால் குறைந்தது இரண்டு படுக்கையறைகள் தேவை. அதே போல, அவர்களுக்கு குறைந்தது ஒரு படிப்பு அறை தேவை. மனுதாரரின்

மைத்துனருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் ஒரு படுக்கையறை தேவை. மனுதாரருக்கு தனி படுக்கையறையும் தேவைப்படுகிறது. மனுதாரரின் மைத்துனரின் திருமணமான மகள் தற்காலிகமாக தங்குவதற்கு ஒரு படுக்கையறை தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் அவர் மனுதாரர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரைச் சந்திக்க வழக்குச் சொத்துக்கு வந்து அன்பு மற்றும் பாசத்தால் மனுதாரருடன் தங்கியிருக்கிறார். மனுதாரர் ஒரு வயதான பெண்மணி என்பதால், ஆன்மீகப் பாதையை ஆராய தனது ஓய்வு நேரத்தை செலவிட ஒரு பூஜை அறையும் தேவைப்படுகிறது. அவர் ஒரு வயதான பெண்மணியாக இருப்பதால் தனது அன்றாட வேலைகளைச் செய்ய ஒரு பணியாளரின் உதவியும் தேவைப்படுகிறது, எனவே அவரது பணியாளருக்கு ஒரு அறை தேவைப்படுகிறது. எனவே, மனுதாரருக்கு இரண்டு படுக்கையறைகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், மனுதாரரின் அறைகளின் தேவை குறைந்தது எட்டு அறைகளாக சுருக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் தற்போதுள்ள வரவேற்பறை, லாபி, சரக்கு அறை போன்றவற்றிலிருந்து அறைகளுக்கான இடத்தை

எடுக்குமாறு மனுதாரரைக் கேட்பது நீதிமன்றத்தின் வேலை அல்ல.

20. அவரது மைத்துனரின் மூன்றாவது மகள் செல்வி சரு ஷர்மா தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் பராமரிக்க மேலும் ஒரு பிளேவேவைத் திறக்க கழிப்பறை, சமையலறை மற்றும் வராண்டாவுடன் குறைந்தது இரண்டு அறைகள் தேவை என்பதே நேர்மையான தேவைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு காரணம். இந்த உண்மை, வெளியேற்றுகை மனுவின் நெடுவரிசை எண்.18(a) இன் 9 வது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது எதிர்மேல்முறையிட்டாளரின் வழக்குரையிலும் மறுக்கப்படவில்லை. மேலும், இந்த விஷயத்தில் மனுதாரர் அல்லது மனுதாரர் சார்பில் சாட்சியாக ஆஜரான சாரு சர்மா ஆகியோரிடம் குறுக்கு விசாரணை நடத்தப்படவில்லை. எனவே, மனுதாரர் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது. எனவே, மனுதாரர் தனது நேர்மையான தேவைக்கு குத்தகைதாரர் வளாகம் தேவை என்பதை நிகழ்தகவுகளின் அடிப்படையில் நிரூபித்துள்ளார்.”

5.1. சொத்தின் விளக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, கற்றறிந்த வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளர் இது முறையாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டதாகவும், மேல்முறையீட்டாளரின் நேர்மையான தேவைக்கு எதிராக செயல்படவில்லை என்றும் பின்வரும் அவதானிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுடன் கண்டறிந்தார்.

“21. சொத்து விற்பனையைப் பொறுத்தவரை எண். C-588 மற்றும் C-600, கலி எண்.12, மஜ்லிஸ்பார்க், ஆசாத்தூர், தில்லி மனுதாரரின் மைத்துனர் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகியோரால் சம்பந்தப்பட்டதில், மேற்படி சொத்துக்கள் 23.06.2010 அன்று ரூ.16,00,000/-க்கு விற்கப்பட்டன என்பதும், அந்த சொத்தை விற்க நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்கலாம் என்பதும், அதுவும் 2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்தது என்பதும் இங்கு கவனிக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்த உண்மை மனுதாரரின் உண்மையான தேவைக்கு எதிராக செல்லாது, ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் மனுதாரர் அதிக தங்குமிடத்திற்கான தேவையை உணர்ந்திருக்க மாட்டார்.

22. மனுதாரர் மற்ற சொத்துக்கள் எண் C-603 மற்றும் E-591, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லியின் உரிமையாளர் என்பதற்கான எந்த ஆவணத்தையும் விசாரணையின் போது பதிவு செய்யத் தவறிவிட்டார். குத்தகைதாரர் வழக்குரையின் பத்தி எண் 11 (பக்கம் 6) இல் மனுதாரர் சொத்து எண் 588 இன் உரிமையாளர் என்றும், பத்தி எண் 18 (அ) (1) இல் மனுதாரரின் மைத்துனர் சொத்து எண் 588, மஜ்லிஸ் பூங்காவின் உரிமையாளர் என்று காட்டப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறி தனக்குத்தானே முரண்பட்டுள்ளார்.

23. மனுதாரர் தனது குறுக்கு விசாரணையில், வழக்கு சொத்து சி-586 மற்றும் சி-587 ஆகிய இரண்டு மனைகளில் கட்டப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார். இந்த அம்சத்திலும், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் எந்த முரண்பாடான உண்மையையும் கொண்டு வரத் தவறிவிட்டார். இதனால், சொத்து எண். சி-587 மேலும் அவரது மைத்துனரின் மனைவி சொத்து எண். சி-587 என்பது வழக்கு சொத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.”

5.2. மேற்கண்டவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு, கேள்விக்குரிய கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தின் பின்புறத்தில் ஒரு அறையாக இருப்பதால், குத்தகைதாரரை சர்ச்சைக்குரிய வளாகத்திலிருந்து வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார், அதே நேரத்தில் காலி செய்ய ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கினார்.

6. 2011 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்கத்துடன் கூடிய மற்றுமொரு வெளியேற்றுகை மனு, அதே சொத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது மாடிகளில் இரண்டு அறைகளை வாடகைக்கு வைத்திருந்த மற்ற வாடகைதாரர் தொடர்பாக மேல்முறையீட்டாளரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்டலாம். மேற்கண்ட மனுவில் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான வாக்குமூலங்கள் எடுக்கப்பட்டன, மேலும் குத்தகைதாரரால் எதிர்ப்புக்கான அதே காரணங்கள் கூறப்பட்டன. மேற்கண்ட வழக்கு இதே போன்ற சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் நடைபெற்றது. வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி, மேல்முறையீட்டாளரின் வழக்கை ஏற்றுக்கொண்டு, 21.11.2014 அன்று இதே போன்ற உத்தரவைப் பிறப்பித்து, மேற்படி குடியிருப்பாளரை சம்பந்தப்பட்ட வளாகத்திலிருந்து காலி செய்ய ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

இரண்டு வழக்குகளிலும் ஒரே மாதிரியான காரணிகள் இருப்பதால், மற்ற மனு தொடர்பான வாதங்கள், ஆதாரங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை நாம் விரிவாகக் கூற வேண்டியதில்லை.

7. 21.11.2014 தேதியிட்ட மேற்கூறிய உத்தரவுகளுக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் மேற்கூறிய இரண்டு சீராய்வு மனுக்கள் இதே போன்ற அடிப்படையில் தொடரப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான உத்தரவுகளுடன் உயர்நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. மேல்முறையீட்டு நில உரிமையாளர் வெளிப்படையாக இல்லை என்றும், வாதுரைகளை தவறாக வழிநடத்தியதாகவும், பிற சொத்துக்களின் இருப்பு தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் உயர் நீதிமன்றம் கருதியது. எனவே, மேல்முறையீட்டாளர் நேர்மையான தேவையின் வழக்கை உருவாக்கத் தவறிவிட்டார் என்ற கருத்தை உயர் நீதிமன்றம் உருவாக்கியது. உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனை மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் தொடர்பான முக்கியமான பகுதி கீழ்வருமாறு பயனுள்ளதாகக் குறிப்பிடலாம்:-

“5. கூடுதல் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளர் முன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வெளியேற்றுகை மனுவைப் படித்தால், எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் தன்னை C-586 காலி எண் 12 மஜிலிஸ் பார்க் தில்லி 110033 என்ற சொத்தின் தரை தளத்தில் வசிப்பவர் என்று விவரித்திருப்பார், அதாவது, மனுதாரரின் வசம் உள்ள குத்தகைதாரர் பகுதி சொத்தின் பின்புறத்தில் முதல் மாடியில் நடுவில் ஒரு அறை என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தகைதாரர் வளாகம் எண் சி 586 கொண்ட சொத்தின் ஒரு பகுதி என்று விவரிக்கப்பட்டது, இது மனை வரைபடத்தில் (இணைப்பு-ஏ) சிவப்பு நிறத்தில் அதன் வரைகலை சித்தரிப்பு செய்யப்பட்டது. வெளியேற்றுகை மனுவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனையின் நகல், சொத்து எண் சி-586, காலி எண்.12 & 13, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி-110 033 இன் தள வரைபடம் என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது, சொத்து மூன்று மாடி கட்டிடமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது, இரண்டு படுக்கை அறைகள், ஒரு வரவேற்பு அறை, சமையலறை, கழிப்பறை, வராண்டா மற்றும் தரை தளத்தில் மற்ற பகுதிகள் (முற்றம், படிக்கட்டு போன்றவை) மற்றும் முதல் தளத்தில் குறைந்தது மூன்று அறைகள் மற்றும் இரண்டாவது

தளம் (அ.சா.ஆ-1/16). மற்றொரு தள வரைபடத்திலும் (அ.சா.ஆ-15) நம்பிக்கை வைக்கப்பட்டது, இது முதன்மையாக முதல் மற்றும் இரண்டாவது மாடி மட்டத்தில் தங்குமிடங்களை சித்தரிக்கும். இந்த தள வரைபடமும் சொத்து எண் சி-586, காலி எண் 15, மஜிலிஸ் பார்க் ஆசாத்தூர், டெல்லி என தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. தெளிவுக்காக, தளத் திட்டத்தில் சொத்து எண் C587 க்கு எந்த குறிப்பும் இல்லை என்று இங்கு சேர்க்கலாம், இதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தோற்றம், அதில் சித்தரிக்கப்பட்ட முழு கட்டிடமும் / தங்குமிடமும் சொத்து எண் C586 உடன் மட்டுமே தொடர்புடையது.

6. எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் தனது சொந்த சாட்சியராக (அ.சா-1) முன்னிலையாக வந்தார் மற்றும் அவர் குறுக்கு விசாரணையின் போது, 1999 ஆம் ஆண்டில் அவரது கணவன் இறந்து விட்டார் எனவும், மேலும் அவர் தனக்கு எந்த பிள்ளைகளும் இல்லை என்றும், மேலும் அவர் எந்த பிள்ளையையும் தத்தெடுத்தவராக இல்லாமல் இருப்பதாகவும் விளக்கினார். அவர், இருப்பினும், தனது மைத்துனரின் (தேவர்) பிள்ளைகளை தனது சொந்த பிள்ளைகளாகக் கணிக்கிறார் என்றும்,

அவர்கள் தொடக்கத்திலிருந்து அவர் உடனேயே வசிக்கிறார்கள் என்றும் விளக்க முயன்றார். இது ஆரம்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட வழக்கை விட முன்னேற்றம் செய்யப்படுவதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

7. இருந்தாலும், அ.சா-1 குறுக்கு விசாரணையின் போது, C-586, காலி எண் 13, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி என்ற சொத்து எப்போது வாங்கினேன் என்று நினைவில் இல்லை என கூறினார். தனது மைத்துனரின் (பிரேம் குமார் ஷர்மா) மனைவி கீதா சர்மா, அவரது தேவைகளுக்காக வெளியேற்ற கோரப்படுகிறார், அவர் எண் சி -587, கலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், ஆசாத்தூர், டெல்லி கொண்ட சொத்தின் உரிமையாளர் என்று அவர் ஒப்புக்கொண்டார். மேலும், கீதா சர்மா தனது வீட்டில் வசித்து வந்ததாகவும், 'சி-587' என்ற எண் கொண்ட வீட்டில் வசித்து வந்ததாகவும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அந்த கட்டத்தில்தான், மனை எண் 586 மற்றும் 587 ஆகியவை ஒரு கட்டிடத்தை எழுப்புவதற்காக இணைக்கப்பட்டதாகவும், தானும் தனது மைத்துனி கீதா சர்மாவும் அந்த ஒரு கட்டிடத்தில் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

8. மேற்கண்ட பின்னணியில் எழுப்பப்பட்ட வாதம் என்னவென்றால், மனை வரைபடங்கள் (அ.சா.ஆ-1/5 மற்றும் அ.சா.ஆ-1/6) C-586 மற்றும் C-587 எண் கொண்ட இரண்டு அருகருகே உள்ள மனைகளின் மீது கட்டப்பட்ட ஒரு பொதுவான கட்டிடத்தை சித்தரிக்கின்றன. மாறாக, மனுவில் உள்ள வாக்குமூலங்களில், குத்தகைதாரர் பகுதி சொத்து எண் C586 இன் ஒரு பகுதியாக உள்ளது என்பது எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் வீட்டு உரிமையாளரின் தெளிவான வழக்காகும், இது தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேற்கூறிய மனை வரைபடத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

9. மேற்கண்ட வாதத்தை எதிர்கொண்டு, எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் / நில உரிமையாளரின் வழக்கறிஞர் பத்தி 18 (a) (ii) இல் உள்ள வாதங்களை நம்ப முயன்றார், மற்றவற்றுடன், "மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி, எண்.C-586/587, கலி எண் 12, மஜ்லிஸ் பார்க், டெல்லி -110003 கொண்ட சொத்தின் முன் பகுதி தரை தளத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது மற்றும் இரண்டு படுக்கை அறைகள், ஒரு சமையல் அறை, இரண்டு சமையலறை, இரண்டு கழிப்பறைகள்/குளியலறைகள், இரண்டு சிறிய சேமிப்பு அறைகள், ஒரு

பூஜை அறை மற்றும் ஒரு முற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் மனுதாரர் தற்போது மேற்கூறிய தங்குமிடங்களை வைத்திருக்கிறார்.”

10. மனுதாரர் / குத்தகைதாரர் தரப்பில் மேற்கண்ட வாதங்கள் தவறானவை என்று வாதிடுவது சரியானது. சொத்து எண் C-587 பற்றி முந்தைய அல்லது வெளியேற்ற மனுவின் எந்த பகுதியிலும் கூட குறிப்பிடப்படவில்லை. எனவே, “மேலே கூறியபடி” என்ற வெளிப்பாட்டுடன் வாதுரை தொடங்கும் முறை உண்மையில் தவறானது. கேள்விக்குரிய சொத்தில் கீதா சர்மாவின் (மைத்துனரின் மனைவி) உரிமை, தலைப்பு அல்லது ஆர்வம் அல்லது ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பாக அருகிலுள்ள இரண்டு நிலங்களில் கட்டப்பட்டிருப்பது குறித்து எந்த குறிப்பும் இல்லை. எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் / வீட்டு உரிமையாளர் தனது சொந்த வாதுரைகளுக்கு அப்பால் ஒரு புதிய வழக்கை உருவாக்க அனுமதிக்க முடியாது.

11. மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக, எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் நில உரிமையாளர் தனது நேர்மையான தேவை வழக்கை நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டார் என்று கருதப்பட வேண்டும். இதையடுத்து, 21.11.2014

தேதியிட்ட உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. அவரது வெளியேற்றுகை மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.”

8. மேற்கண்ட காரணங்களின் அடிப்படையில் இரு சீராய்வு மனுக்களையும் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு, அவற்றை காலி வெளியேற்றக் கோரிய மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

9. உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து, மேல்முறையீட்டாளரின் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர், 1958 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 25-பி (8) இன் கீழ் உயர் நீதிமன்றம் தனது அதிகார வரம்பை மீறியுள்ள நிலையில், எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் சட்டத்தில் நிலைத்திருக்க முடியாதவை என்று கடுமையாக வாதிட்டார். கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் அபிதூல்இஸ்லாம் எதிர் இந்தர் சைன் துவா (2022) 6 எஸ்சிசி 30 வழக்கின் முடிவை சமர்ப்பித்துள்ளார் அதில் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் முன் ஏற்பட்ட விளக்கத்தையும், பின்னர் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் கண்டுபிடிப்புகளையும் பரிசீலிக்காமல், சொத்தை தவறாக விளக்கியதன் அடிப்படையிலும், நியாயமான தேவை குறித்து வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால் பதிவு செய்யப்பட்ட உண்மையின் கண்டுபிடிப்புகளை

உயர்நீதிமன்றம் மாற்றியிருக்க முடியாது. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் 1958 ஆம் ஆண்டின் சட்டத்தின் நோக்கத்திற்காக "குடும்பம்" மற்றும் "சார்ந்திருப்பவர்" என்ற சொற்றொடர்கள் மற்றும் குறிப்பாக நேர்மையான தேவை ஆகியவை நில உரிமையாளரின் உறவினர்களை உள்ளடக்கும் வகையில் பரந்த மற்றும் தாராளமாக அர்த்தப்படுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் முற்றிலும் சார்ந்திருக்கும் நபர்களை மட்டுமே கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது என்று சமர்ப்பிப்பார். துவாரகாபிரசாத் வழக்கில் மேற்கூறிய தீர்ப்பை கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மற்றும் சார்ந்துள்ளார்.

10. மாறாக, எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்-குத்தகைதாரரின் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர், வெளியேற்றுவதற்கான மனுவை மேலோட்டமாக ஆராய்ந்தால், மேல்முறையிட்டாளர் வழக்கு வளாகத்தின் இருப்பிடத்தை சரியாக விவரிக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது, பின்னர் வளாகம் எண் சி -586 இல் இல்லை, ஆனால் சி -586 மற்றும் சி -587 இன் முன் பகுதியில் அமைந்துள்ளது என்பதைக் காட்ட முயன்றுள்ளார் என்பது தெளிவாகிறது. கற்றறிந்த வழக்கறிஞரின் கூற்றுப்படி, மேல்முறையிட்டாளர் நீதிமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்த முயன்றார் மற்றும் தற்போதைய வழக்கின் உண்மைகளை

மறைத்துள்ளார். மேல்முறையீட்டாளரின் மைத்துனர் தாவா வளாகத்தை மேல்முறையீட்டாளருக்கு விற்றபோது, மேல்முறையீட்டாளரின் மேற்கூறிய மைத்துனரின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் நேர்மையான தேவை வெளிப்படையாக இல்லை என்றும், மேல்முறையீட்டாளர் தனது மைத்துனரிடமிருந்து வழக்கு வளாகத்தை வாங்கிய பிறகு, எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு காரணமாக நேர்மையான தேவையைக் கோருவதிலிருந்து தடுக்கப்படுவார் என்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. உயர்நீதிமன்றத்தின் கண்டுபிடிப்புகள் பதிவில் உள்ள பொருட்களுடன் ஒத்துப்போகின்றன, இது வாடகை கட்டுப்பாட்டாளரால் கருத்தில் கொள்ள முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டது என்று வாதிடப்பட்டுள்ளது.

11. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் சமர்ப்பிப்புகளை ஆழ்ந்து பரிசீலித்து, ஆவணங்களை ஆராய்ந்த பின்னர், எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை நிலைநிறுத்த முடியாது என்றும், வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால் பிறப்பிக்கப்பட்ட வெளியேற்றுகை உத்தரவுகள் இந்த வழக்குகளில் மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் நாங்கள் தெளிவாகக் கருதுகிறோம்.

12. இந்த முழு விஷயத்தையும் பரிசீலிக்கையில், சம்பந்தப்பட்ட வளாகம் குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக சம்பந்தப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டது என்பது அத்தியாவசிய முக்கிய அம்சங்களாகும். மேல்முறையீட்டாளர்-நில உரிமையாளர் ஒரு விதவை பெண்மணி என்று கூறப்படுகிறது, அவருக்கு சொந்தமாக குழந்தைகள் இல்லை, ஆனால் அவரது மைத்துனர் மற்றும் அவரது மைத்துனரின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட குடும்பத்தின் பிற உறுப்பினர்களுடன் வசிக்கிறார். மேல்முறையீட்டாளர்-நில உரிமையாளர் தனது மைத்துனரால் மாற்றப்பட்டதால் கேள்விக்குரிய சொத்தின் உரிமையைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அந்த வளாகம் தனக்கும் தனது கூட்டுக் குடும்பத்தின் பிற உறுப்பினர்களுக்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் ஆக்கிரமிப்பதற்கும் நேர்மையானது என்ற அடிப்படையில் அந்தந்த குத்தகைதாரர்களை வழக்கு வளாகத்திலிருந்து வெளியேற்ற முயன்றுள்ளார். மேல்முறையீட்டாளர்-நில உரிமையாளர் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் 1958 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 14 (1) (e) ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, அது பின்வருமாறு:

“14. குத்தகைதாரருக்கு வெளியேற்றத்திற்கு எதிரான

பாதுகாப்பு—(1) வேறு ஏதேனும் சட்டம் அல்லது ஒப்பந்தத்தில்

அடங்கியுள்ள முரண்பாடான எதுவும் இருந்தபோதிலும், எந்தவொரு வளாகத்தின் உடைமையையும் மீட்பதற்கான எந்தவொரு உத்தரவும் அல்லது தீர்ப்பாணையும் எந்தவொரு நீதிமன்றமோ அல்லது கட்டுப்பாட்டாளரோ ஒரு குத்தகைதாரருக்கு எதிராக நில உரிமையாளருக்கு ஆதரவாக செய்யப்படக்கூடாது.

வரம்புரையாக கட்டுப்பாட்டாளர், வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் தமக்கு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் பேரில், பின்வரும் காரணங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றின் பேரில் மட்டுமே அந்த வளாகத்தின் உடைமையை மீட்பதற்கான ஆணை ஒன்றைப் பிறப்பிக்கலாம் அதாவது,

(e) குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக வாடகைக்கு விடப்பட்ட இடங்கள், வாடகைதாரரால் தனக்கு அல்லது தனக்கு சார்பாக இருக்கும் எந்தவொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் அல்லது அதன் உரிமையாளராக இருந்தால் அல்லது அந்த இடம் யாருடைய நலனுக்காக நடத்தப்படுகிறதோ அந்த நபருக்கு

குடியிருப்பு இடமாகக் குடியிருப்பதற்காக நல்லெண்ணத்துடன் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும், வாடகைதாரர் அல்லது அத்தகைய நபருக்கு வேறு எந்த நியாயமான பொருத்தமான குடியிருப்பு இடமும் இல்லை என்பதையும்.

விளக்கம்- இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, "குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக வாடகைக்கு விடப்பட்ட வளாகங்கள்" என்பது குடியிருப்பாக பயன்படுத்த வாடகைக்கு விடப்பட்ட எந்தவொரு வளாகமும், நில உரிமையாளரின் அனுமதியின்றி வணிக அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காக தற்செயலாகப் பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு வளாகத்தையும் உள்ளடக்கும்."

13, கவனித்தபடி, வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி, மேல்முறையீட்டாளரின் நேர்மையான தேவை குறித்த வழக்கை ஏற்றுக்கொண்டு, சம்பந்தப்பட்ட குத்தகைதாரர்களை வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார். வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்தந்த சீராய்வு மனுக்களில் குத்தகைதாரர்களால் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டன. 1958 ஆம் ஆண்டு

சட்டத்தின் பிரிவு 25-பி (8) இன் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றம் மேற்கூறிய சீராய்வு மனுக்களை கையாண்டது. மேற்கண்ட பிரிவு 25-பி நியாயமான தேவையின் அடிப்படையில் வெளியேற்றத்திற்கான விண்ணப்பங்களை முடிவு செய்வதற்கான சிறப்பு நடைமுறையை வழங்குகிறது மற்றும் அத்தகைய விஷயங்களில் சீராய்வு மனு அதன் துணைப்பிரிவு (8) ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட ஷரத்துக்களைப் பின்வருமாறு பிரித்தெடுக்கலாம்.

“25-B.நியாயமான தேவையின் அடிப்படையில்

வெளியேற்றுவதற்கான விண்ணப்பங்களை முடிவு செய்வதற்கான

சிறப்பு நடைமுறை-

(8) இந்த பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைக்கு இணங்க கட்டுப்பாட்டாளரால் செய்யப்பட்ட எந்தவொரு வளாகத்தின் உடைமையையும் மீட்பதற்கான உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு அல்லது இரண்டாவது மேல்முறையீடு எதுவும் இல்லை.

இந்த பிரிவின் கீழ் கட்டுப்பாட்டாளர் வழங்கிய உத்தரவு சட்டத்திற்கு இணக்கமானது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, உயர்நீதிமன்றம் வழக்கின் பதிவுகளை கோரலாம் மற்றும் அது பொருத்தமானது என்று கருதும் எந்தவொரு உத்தரவையும் வெளியிடலாம்.”

14. மேற்கூறிய பிரிவு 25- பி (8) இன் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பின் வரையறைகள் அபித்-உல்-இஸ்லாம் (மேற்கூறிய) வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தால் வரையறுக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளன, கடந்த கால முடிவுகள் பலவற்றை மேற்கோள் காட்டி பின்வரும் சொற்களில்:

“22. உண்மையில், பிரிவு 25-பி (8) இன் ஷரத்தின் நோக்கம் மற்றும் வரம்பு குறித்து நாங்கள் அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளோம். உட்பிரிவு (5) இன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தின் மீது கற்றறிந்த வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யாததன் மூலம் இந்த விதிமுறை ஒரு தனித்துவமான மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத

தடையை உருவாக்குகிறது. சட்டமன்றத்தின் நோக்கம் மிகத் தெளிவாக உள்ளது. மேல்முறையீட்டுத் தீர்வை நீக்கிவிட்டு, அதன் பிறகு இரண்டாவது மேல்முறையீடு செய்வதுதான் சட்டமன்றத்தின் நோக்கம். மேல்முறையீடுகளின் இரண்டு கட்டங்களின் உரிமையை நீக்கும் ஒரு உடன்படிக்கையின் மூலம் சட்டமன்றத்தால் நனவுடன் செய்யப்படும் ஒரு தெளிவான விடுபடல் இதுவாகும்.

23.பிரிவு 25 பி (8) இன் ஷரத்து, நடைமுறை இணக்கத்தை உள்ளடக்கிய முடிவெடுக்கும் செயல்முறையில் ஒரு கீழ்நிலை நீதிமன்றத்தின் மீது மேற்பார்வை செய்யும் தன்மையில் உள்ள கற்றறிந்த வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரின் உத்தரவுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான பிரத்யேக அதிகாரத்தை வழங்குகிறது. எனவே, மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உயர்நீதிமன்றம் தனது கருத்துக்களை விசாரணை நீதிமன்றத்தின் கருத்துக்களுடன் மாற்றியமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அதன் பங்கு பின்பற்றப்பட்ட செயல்முறையில் தன்னை திருப்பிப்படுத்துவதாகும். உயர்நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டின் நோக்கம் மிகவும்

கட்டுப்படுத்தக்கூடியது மற்றும் பதிவின் முகத்தில் வெளிப்படையான பிழை இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர, எந்தவொரு தீர்ப்பும் இல்லாத நிலையில் உயர் நீதிமன்றம் அத்தகைய முடிவைத் தொந்தரவு செய்ய முயற்சிக்கக்கூடாது என்று மட்டுமே அர்த்தம். அத்தகைய விஷயங்களில் ஒரு சுழலும் விசாரணையை நடத்த வேண்டிய அவசியமில்லை, இல்லையெனில் மேற்பார்வையின் அதிகாரத்தை முறையான முதல் மேல்முறையீடாக மாற்றுவதற்கு சமமாக இருக்கும், இது சட்டமன்றத்தால் முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்ட ஒரு செயலாகும்.”

15. நியாயமான தேவையின் அடிப்படையில் வெளியேற்றுவதற்கான வேண்டுகோளைப் பொறுத்தவரை, சட்டமன்றத்தின் நோக்கம் குறிப்பாக ஒரு தனித்துவமான மற்றும் சிறப்பு நடைமுறையை வழங்குவதாகும், மேலும் இது தொடர்பாக, 1958 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 25-B இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைக்கு இணங்க வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரால் செய்யப்பட்ட உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு அல்லது இரண்டாவது மேல்முறையீடு எதுவும் கருதப்படவில்லை என்று கூறுவதற்கு அதிக விளக்கம் தேவையில்லை.

பிரிவு 25-பி (8) இன் நிபந்தனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே, உயர்நீதிமன்றம் சட்டத்திற்கு இணங்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக பதிவைக் கோர முடியும் என்ற அளவிற்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட சாளரம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், சட்டத்தின் தவறான முன்நிபந்தனையின் அடிப்படையில் இதுபோன்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டாலொழிய, அந்தத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் வெறுமனே ஒரு உண்மை நிலை கண்டறிதல் தலையீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படாது என்பது தெளிவாகிறது.

16. தற்போதைய விஷயங்களை முழுமையாக ஆராய்ந்த பின்னர், 1958 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 25-பி (8) இன் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் சீராய்வின் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்கு அப்பால் சென்றுள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். மறுக்கப்பட்ட உத்தரவுகளில் உயர்நீதிமன்றம் பரிசீலித்ததை மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், வழக்கு வளாகம் மற்றும் குடும்பத்திடம் உள்ள சொத்துக்களின் அடையாளம் மற்றும் அளவு பற்றிய தெளிவான விளக்கம் தேவை என்று கூறப்படுவது உயர்நீதிமன்றத்தின் முதன்மையான கருத்தாக உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. உயர்நீதிமன்றம், வெளியேற்றுகைக்கான மனுவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இடத் திட்டத்தின்

நகலைப் பார்த்து, அதை தலைப்பில் C-586 என்ற சொத்து எண் எனக் குறிப்பிட்டது, C-587 என்ற சொத்து எண் பற்றிய எந்த குறிப்பிடவும் இல்லை என்பதைக் கண்டுள்ளது. அவரது மைத்துனரின் மனைவியுடன் தங்குமிடம் கிடைப்பது தொடர்பாக குறுக்கு விசாரணை நடத்தப்படும்போது, மேல்முறையீட்டாளர் பிளாட் எண்கள். 586 மற்றும் 587 ஆகியவை ஒரு கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று உயர்நீதிமன்றம் கவனித்துள்ளது. இத்தகைய சான்றுகளும் அது தொடர்பான வாதங்களும், வாதுரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல என்பதால் உயர் நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை என்று கண்டறியப்பட்டது. மரியாதையுடன், உயர்நீதிமன்றத்தின் அணுகுமுறையை எங்களால் அங்கீகரிக்க முடியவில்லை.

17. மேல்முறையீட்டாளர் அளித்த ஆவணங்கள் மற்றும் மனுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தள வரைபடத்தை விரிவாகப் பார்த்தால், மேல்முறையீட்டாளர் வழக்கு சொத்துக்களில் கிடைக்கப்பெற்ற தங்குமிடத்தின் அளவைப் பற்றியும், தற்போது தனது தொழிலில் உள்ள தங்குமிடங்கள் மற்றும் அவரது தேவையின் தன்மை மற்றும் அளவைப் பற்றியும் விரிவான விளக்கத்தை அளித்தார் என்பது தெளிவாகிறது. மேல்முறையீட்டாளர் எண் சி-586/587 என்ற

சொத்தில் வசிக்கிறார் என்று வாதுரைகளில் குறிப்பிடப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர் தனது வாதுரையின் பத்தி 18 (a) (ii) இல் எடுத்த வாதங்கள் நிச்சயமாக "மேலே கூறப்பட்டபடி" என்ற வெளிப்பாட்டுடன் தொடங்குகின்றன, மேலும் "C-586/587" என்ற எண் கொண்ட சொத்து பற்றி முன்னர் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் முந்தைய பத்திகளில் விரிவான விளக்கம் இருந்தது மற்றும் மனுவுடன் தள வரைபடமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேல்முறையீட்டாளர் தனது குறுக்கு விசாரணையில், கேள்விக்குரிய கட்டிடம் மனை எண்கள் 586 மற்றும் 587 இல் கூட்டாக கட்டப்பட்டது என்றும், அவரும் அவரது மைத்துனியும் ஒரே கட்டிடத்தில் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வருவதாகவும் தெளிவுபடுத்தினார்.

18. வாதுரைகளின் மொத்த தரப்பை முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டு, சாட்சிகளுடன் இணைத்து வாசித்தபோது, சொத்தின் எந்தவிதமான தவறான விளக்கமும் இல்லையென தெளிவாகிறது. இது மேல்முறையீட்டாளர் வழக்கில் முக்கியமான குறையாகவோ அல்லது எதிர்மேல்முறையீட்டாளரான வாடகையாளர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவோ இல்லை.

19. கேள்விக்குரிய வளாகத்தில் அவர்கள் குத்தகைதாரர்கள் அல்ல என்பது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் வழக்கு அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் இருந்த ஒரே முயற்சி, குடும்பத்துடன் மற்ற சொத்துக்கள் மற்றும் தங்குமிடங்கள் உள்ளன என்று பரிந்துரைப்பது தான். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் இத்தகைய ஆலோசனை மேல்முறையீட்டாளரின் நியாயமான தேவைக்கு எதிராக செயல்படுவதாக வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியின் இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் அடிப்படையில் பதிவேடுகளில் உள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் உண்மைகளைக் கண்டறிகின்றன. கேள்விக்குரிய சொத்தின் விவரிப்பு பற்றிய தெளிவின்மை என்ற தெளிவற்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகளை நிலைகுலையச் செய்வதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை.

20. மேல்முறையீட்டாளரால் கூறப்பட்ட மற்றும் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரந்த மற்றும் விரிவான தேவைகளின் வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தால் மறுக்கப்படவில்லை அல்லது நிராகரிக்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலே விவரிக்கப்பட்ட அம்சத்தில், மனுதாரியின் மாமனாரின் குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள், 1958 சட்டத்தின் 14(1)^e பிரிவின் அடிப்படையில், இடம்பெயர்க்க ஏற்றவர்கள் எனக் கூற வேண்டுமா என்பதை நாங்கள் அதிகமாக விவரிக்க வேண்டாம்.

21. இந்த விஷயத்தின் மேற்கூறிய பார்வையில், 1958 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 14 (1) (e) இன் அடிப்படையில் வெளியேற்றும் நோக்கத்திற்காக மேல்முறையீட்டாளரின் மைத்துனரின் குடும்ப உறுப்பினர்களை அவரது சார்புடையவர்களாக எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா என்பது குறித்த பிற அம்சங்களை நாம் விரிவுபடுத்த வேண்டியதில்லை.

22. பதிவில் உள்ள விவரங்களிலிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு தோன்றுகிறது, மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் அவரது மைத்துனர் மற்றும் குறிப்பிட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் இன்னும் சிலர் சொத்துகளில் உரிமையோ அல்லது உரிமை பற்றிய ஆர்வமோ வைத்திருக்கலாம். ஆனால், இது மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கான காரணமாக இருக்காது, மேலும் அவரது வெளியேற்ற

வேண்டுகோள் வாடகை கட்டுப்பாட்டாளரால் செல்லத்தக்க காரணங்களுடனும் தெளிவான காரணங்களுடனும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

23. விவாதத்தின் முடிவு என்னவென்றால், இந்த இரண்டு வழக்குகள் தொடர்பாகவும் மேல்முறையீட்டாளரின் நேர்மையான தேவை குறித்த முடிவுகள், கேள்விக்குரிய சொத்தை அடையாளம் காண்பது குறித்து தெளிவின்மை மற்றும் தெளிவற்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றத்தால் தொந்தரவு செய்யப்பட்டிருக்க முடியாது. எனவே, எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் வெளியேற்றுகை உத்தரவுகள் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும்.

24. மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த மேல்முறையீடுகள் வெற்றி பெற்று அனுமதிக்கப்படுகின்றன: ஆர்.சி.ஆர்.இ.வி. எண்கள் 78/2015 மற்றும் 80/2015 ஆகியவற்றில் உயர்நீதிமன்றத்தின் கற்றறிந்த தனி நீதிபதியால் 17.04.2018 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு, 21.11.2014 அன்று வாடகை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியால்

பிறப்பிக்கப்பட்ட வெளியேற்றுகை மனுக்களின் 02/2011 மற்றும் 03/2011 உத்தரவுகள் மீட்டெடுக்கப்படுகின்றன.

24.1. எவ்வாறாயினும், வழக்கின் தீர்மானத்தைக் கருத்தில் கொண்டும், இந்த வழக்கின் நீளம் மற்றும் பழைய குத்தகைதாரர்களைக் கருத்தில் கொண்டும், சம்பந்தப்பட்ட எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்கள் இன்றிலிருந்து நான்கு வாரங்களுக்குள் வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியிடம் முழு வாடகையையும் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் பேரிலும், வாடகை / இடைக்கால வருமானங்களை தொடர்ந்து செலுத்துவதாக வாடகைக் கட்டுப்பாட்டாளரிடம் வழக்கமான உறுதிமொழியை சமர்ப்பித்ததன் பேரிலும் 31.12.2023 க்குள் வழக்கு வளாகத்தை காலி செய்ய கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய காலக்கெடுவுக்குள் வழக்கு வளாகத்தை காலி செய்ய வேண்டும், இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய காலத்திற்குள் வழக்கு இடத்தை காலி செய்யவும், அதை ஒதுக்கவோ, மறு வாடகைக்கு விடவோ அல்லது பிரித்து விடவோ கூடாது, மேலும் அந்த இடத்துடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு முறையிலும் மேல்முறையிட்டாளர்-குத்தகைதாரருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடாது.

25. தரப்பினர்கள் தங்கள் சொந்த செலவுகளை ஏற்க வேண்டும்.

மேல்முறையீடுகள் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி

தன்னுடைய

மொழியில்

புரிந்துகொள்வதற்கு

பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும்

பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும்

அலுவல்முறையான நோக்கங்களும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும்,

செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப்பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்".